

1524291-68.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... usava a mesma roupa utilizada no roubo, e também reconheceu a motocicleta. Informou que, durante o roubo, ele estava usando capacete e o reconheceu pelas fotos, mas, mesmo com capacete, dava para ver a fisionomia e não tinha como confundir.

Os policiais militares Tenile Procopio Pereira Lima e Marcelo Vieira Noia Junior afirmaram, extrajudicialmente, que na data dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1524291-68.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524291-68.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON LOPES DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RAMON LOPES DA SILVA SANTOS (RG: 37950126), menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 16 de maio de 2022, em horário incerto, na Rua Jornalista José Leite Pinto, altura do numeral 231, Campo Limpo, nesta cidade e comarca da capital, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um telefone celular, da marca "Samsung", modelo "J7PRO", bem como o valor de R\$ 177,39, pertencente à vítima Jéssica da Silva Bispo. O inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fl. 5) e foi decretada a prisão temporária do acusado (fls. 22/26 do ap. 1523437-74.2022.8.26.0050), que foi preso (fls. 37/38 daquele apenso). Posteriormente foi decretada a sua prisão preventiva (fls. 38/42).

A denúncia foi recebida (fl. 82) e o réu foi citado (fls. 135).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 67/69) e foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 103).

Durante a primeira audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas policiais.

Durante a audiência em continuação foi ouvida a vítima e houve a desistência de oitiva da testemunha de defesa; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com exasperação da basilar e fixação do regime fechado.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 180; a aplicação da pena-base no seu mínimo legal; a exasperação da pena no mínimo legal quando do reconhecimento da qualificadora do emprego de arma; e a fixação do regime aberto como o regime adequado ao cumprimento da pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletins de ocorrência (fls. 6/8, 22/23 e 95/96); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 13); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima, Jéssica da Silva Bispo, afirmou, em sede policial, que na data de 16/05/2022, estava caminhando pela Rua Jornalista Jose Leite Pinto, na altura do numeral 231, quando um indivíduo desconhecido parou do seu lado, conduzindo uma moto de cor preta e fazendo muito barulho. Relatou que posteriormente, o réu, empunhando uma arma de fogo, pediu o aparelho celular, mas como a vítima não entendeu, o acusado ficou nervoso e pediu o celular novamente. Disse que, após entregar o celular, o denunciado pôs a arma em sua cabeça e a mandou correr e não olhar para trás, senão atiraria. Contou que após a ação criminoso, o réu desbloqueou o aparelho celular, mandou mensagens para o seu e-mail e chegou a tirar sarro com ela, enviando os seguintes dizeres: "estou arrependido de ter roubado você, você é uma pobre, você não tem nada, você é uma fudida". Informou que, quando foi observar as nuvens do seu aparelho celular antigo, que nesse momento ainda se encontrava com o acusado, começou a ir ao novo aparelho celular da vítima, visto que ela tem conta no sistema do Google e os aparelhos estão interligados. Declarou que, diante disso, começou a receber as fotos do autor dos fatos, vindo a reconhecê-lo, sem sobras de dúvidas. A vítima esclareceu ainda que o denunciado entrou no sistema de aplicativo de seu cartão de crédito NUBANK/MasterCard, número 5502 **** *3765 utilizando-o em duas oportunidades na data de 17/05/2022, sendo a primeira na Padaria Portugal, onde pediu um lanche X Salada e 01 Coca-Cola, no valor R\$ 88,80, entregue na Rua Ceresopolis, n. 11, Jd. Olinda, e o segundo no comércio KFC, que fica no Shopping Center Campo Limpo, onde pediu dois sucos Del Vale e dois lanches, no valor R\$ 88,59, entregue na Rua Inácio Manoel Tourino, n. 308, Pq. Regina.

Em juízo, a vítima narrou que estava voltando à noite da faculdade e, quase chegando em casa, ele a abordou, sacou a arma e pediu o telefone dela, mas como ela não entendeu, achando que ele queria a mochila, ele, gritando nervoso, apontou para a cabeça, pedindo o celular e para que ela não olhasse para ele. Disse que entregou e ele disse para ela não olhar para trás, então acelerou moto e foi embora. Relatou que ele passou a usar o celular sem formatar e as fotos começaram a subir para sua nuvem. Informou que ele chegou de moto, sozinho, numa Fan 160, com carenagem trocada, uma moto preta com partes vermelhas. Explicou que ele conseguiu desbloquear o celular e fez até compras no iFood, pois o seu cartão estava vinculado ao aplicativo. Esclareceu que tudo o que ele fazia ia para sua nuvem, então ela conseguia acompanhar o dia a dia dele com as fotos que ele tirava, então sabia que ele morava no bairro e até chegou a cruzar com ele na rua. Disse que ele tirava selfies e havia quase mil arquivos com fotos. Respondeu que, se não se engana, houve uma abordagem policial e ligaram para ela informando que estavam com o celular, isso no final de julho, então ela foi na delegacia, e o reconheceu. A vítima não reconheceu o réu em juízo e respondeu que, na delegacia tinha certeza no reconhecimento, inclusive ele usava a mesma roupa utilizada no roubo, e também reconheceu a motocicleta. Informou que, durante o roubo, ele estava usando capacete e o reconheceu pelas fotos, mas, mesmo com capacete, dava para ver a fisionomia e não tinha como confundir.

Os policiais militares Tenile Procopio Pereira Lima e Marcelo Vieira Noia Junior afirmaram, extrajudicialmente, que na data dos fatos, em patrulhamento de rotina pelo bairro Campo Limpo, trafegavam pela Rua Tarcísio de Jubileu Maia, na altura do numeral 29, quando avistaram um indivíduo desconhecido sobre uma moto, que estava

estacionado sobre uma calçada. Relataram que, em seguida, abordaram-no e identificaram-no, sendo a pessoa de RAMON LOPES DA SILVA SANTOS, portador do RG. n. 37 950 126 e moto de placas EZK-6H49, assim como realizaram uma revista pessoal, sendo encontrado entre um dos bolsos da calça 01 aparelho celular Samsung J7. Visto isso, relataram terem feito uma pesquisa sobre o aparelho no sistema Copom, através do número de IMEI, sendo constatado que o aparelho era de origem criminosa, cuja vítima Jéssica da Silva Bispo elaborou um BO eletrônico 1104903/2022, natureza de roubo, na data de 16/05/2022, circunscrição do 37 DP. Campo Limpo. Disseram que, em seguida, entraram em contato telefônico com Jessica e esta relatou que RAMON estava usando o seu aparelho celular, e as fotos dele e de terceiros estavam indo para nuvem do seu novo celular, pois possui a conta na internet Google, ficando, portanto, os aparelhos vinculados. Contaram que a vítima ainda relatou que conheceu o réu como sendo o autor do roubo que sofreu na data dos fatos, e este ainda entrou no aplicativo do cartão de crédito que está instalado no aparelho e realizou uma compra no sistema Ifood. Por último, informaram que diante dos fatos, conduziram as partes para a unidade policial.

Em juízo, o policial Marcelo narrou que estava em patrulhamento e possuía relatos de uns roubos que vinham ocorrendo e as características de possíveis roubadores. Contou que, no local, deparou-se com o indiciado perto da motocicleta, e suas características batiam com aquelas. Relatou que o indivíduo ficou nervoso com a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, porém, em consulta do IMEI do telefone que ele portava constatou-se que era produto de roubo. Informou que a vítima foi até a delegacia, e o reconheceu. Explicou que a abordagem, inicialmente, era de receptação, mas ela reconheceu o roubo e até as ameaças sofridas, inclusive mostrando que ele tinha acesso à sua conta de e-mail. Informou que ela mostrou a sua conta do Google com várias fotos que o indiciado tirava com o celular, e o depoente reconheceu que era mesmo o indiciado.

Em juízo, a policial Tenile narrou que estavam em patrulhamento com vista à captura de indivíduos que praticavam roubos, a partir da descrição que tinham da motocicleta, quando viram o réu, que apresentou certo nervosismo, e resolveram pela abordagem, encontrando o celular, que, conforme pesquisa, havia uma queixa de roubo. Informou que localizaram a vítima por meio do B.O. que ela já tinha elaborado e, na delegacia, onde o réu foi conduzido, foi feito o reconhecimento. Explicou que o réu ficou utilizando o celular da vítima, e as fotos que ele tirava iam para a nuvem, na conta do Google da vítima, ou seja, ela estava tendo acesso às fotos. Aduziu que o réu não admitiu o roubo. Disse que foi feito o reconhecimento na delegacia, onde a vítima o reconheceu sem sombra de dúvida. Confirmou que a depoente acompanhou este reconhecimento.

O réu, em seu interrogatório pessoal, manifestou seu desejo de permanecer em silêncio.

Em juízo, o acusado negou os fatos descritos na denúncia e disse que comprou o celular. Relatou que, no final da rua da sua casa tem um escadão, onde estava conversando com uns amigos, quando veio um rapaz magrinho, um pouco mais alto que ele, vendendo um celular desbloqueado por 100 reais. Explicou que, quando comprou, o celular já estava desbloqueado, sem e-mail, e o vendedor até disse que ele teria que criar um e-mail. Respondeu que não chegou a enviar mensagem a ninguém que não conhecia, pois o celular estava “resetado”, e até teve que baixar o aplicativo Whatsapp. Informou que já faz mais de 10 meses, mas pelo que lembra o vendedor era branquinho, bem magro e um pouco maior que ele.

Apesar dos argumentos do Ministério Público visando a condenação do réu pela prática de roubo, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução são muito frágeis. Os elementos probatórios colhidos na fase policial não foram confirmados em juízo. Primeiramente, o reconhecimento que a vítima teria feito na delegacia não foi confirmado em juízo, já que a ofendida não reconheceu o réu como o autor do roubo que sofrera. Depois, há dúvidas se aquele primeiro procedimento realizado na delegacia observou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, com a presença de outras pessoas como figurantes.

Relatou a vítima que teve o seu celular roubado por um indivíduo e que posteriormente passou a ter acesso às fotografias que eram tiradas com o aparelho,

pois elas acabavam sendo salvas na “nuvem”, às quais ela tinha acesso, já que vinculada à sua conta pessoal. Entretanto, a vítima não esclareceu se a pessoa que aparecia nas tais fotografias, a quem ela teria reconhecido na delegacia, era a mesma pessoa que praticara o roubo. Além disso, não foram trazidas aos autos as tais fotografias, nem as mensagens de deboche que a vítima teria recebido do criminoso.

Assim, embora haja indícios, já que o réu fora apreendido com a res furtiva, não há como comprovar que ele de fato seja o autor do roubo. Desta forma, o caminho mais razoável em situações dessa natureza é a absolvição por insuficiência de prova.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu RAMON LOPES DA SILVA SANTOS (RG: 37950126), da imputação de ter infringido o disposto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA